



EXPEDIENTE N° 012-2024
LAUDO ARBITRAL DE DERECHO
ARBITRO ÚNICO: TEODOMIRO PELAYO BETETA VENTURA
DEMANDANTE: CONSORCIO HUÁCAR
DEMANDADA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUÁCAR

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACIÓN IMPERIUM"

EXPEDIENTE N°012-2024

CONSORCIO HUÁCAR
(Demandante)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUÁCAR
(Demandado)

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

Arbitro Único
Abog. Teodomirol Pelayo Beteta Ventura

Secretaria Arbitral
Abog. Gabriela Lucero Echevarría Tafur

Huánuco, 06 de mayo del 2025



Firmado digitalmente por:
BETETA VENTURA TEODOMIRO
PELAYO FIR 22462367 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 06/05/2025 12:21:11-0500

-261-
Doscientos
sesenta y
uno



EXPEDIENTE N° 012-2024
LAUDO ARBITRAL DE DERECHO
ARBITRO ÚNICO: TEODOMIRO PELAYO BETETA VENTURA
DEMANDANTE: CONSORCIO HUÁCAR
DEMANDADA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUÁCAR

RESOLUCIÓN ARBITRAL N°06-2025/AU/TPBV/HCO

Huánuco, 06 de mayo del 2025

VISTOS: El expediente Arbitral; en la ciudad de Huánuco, en la presente fecha, el Árbitro Único, luego de haber realizado las actuaciones arbitrales en el marco de la LCE, RLCE, y, la LEY DE ARBITRAJE y las normas establecidas por las PARTES, valorado las pruebas ofrecidas y actuadas en este arbitraje, revisando los argumentos y deliberado en torno a las pretensiones planteadas en la demanda, contestación de demanda, con respeto riguroso del debido proceso y la igualdad de las partes, dicta el presente Laudo Arbitral de Derecho.

1. DATOS GENERALES Y ABREVIATURAS

1.1. DATOS GENERALES:

Demandante	: CONSORCIO HUÁCAR
Demandada	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUÁCAR
Contrato	: Contrato de Obra N°001-2022-MDH-A
Servicio	: Ejecución de la obra "Mejoramiento del servicio de Salud de Huácar de la Micro red de Huácar, distrito de Huácar-Ambo-Huánuco".
Proceso de Selección	: Licitación Pública N°001-2022-MDH-CS
Monto del contrato	: S/ 32'731,363.28 (Treinta y Dos Millones Setecientos Treinta y Un mil Trescientos Sesenta y Tres con 28/100 soles)
Fecha de la convocatoria	: 06 de diciembre de 2022
Fecha de firma del contrato	: 19 de diciembre del 2022
Inicio del arbitraje	: 24 de julio del 2024
Tipo de arbitraje	: Institucional, Nacional y de Derecho
Materia de las controversias	: ➤ Ampliación de plazo N° 02 por el total de cincuenta y dos días calendarios. ➤ Condena de costas y costos arbitrales.

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Escobar
SECRETARÍA ARBITRAL



Firmado digitalmente por:
BETETA VENTURA TEODOMIRO
PELAYO FIR 22482367 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 06/05/2025 12:21:34-0500



EXPEDIENTE N° 012-2024
LAUDO ARBITRAL DE DERECHO
ARBITRO ÚNICO: TEODOMIRO PELAYO BETETA VENTURA
DEMANDANTE: CONSORCIO HUÁCAR
DEMANDADA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUÁCAR

1.2. ABREVIATURAS:

ACTA DE INSTALACIÓN	: Acta de Instalación de Tribunal Arbitral en Calidad de Arbitro Único de fecha 10 de octubre del 2024.
COD	: Cuaderno de Obra Digital.
EL CENTRO	: Centro de Arbitraje Nacional e Internacional "Corporación Imperium".
EL CONTRATO	: Contrato de obra N° 001-2022-MDH-A, para la ejecución de la obra "Mejoramiento del servicio de Salud Huácar de la micro red Huácar, distrito de Huácar- Ambo- Huánuco"
EL CONTRATISTA EL DEMANDANTE EL CONSORCIO (indistintamente)	: Consorcio Huácar
EL SERVICIO	: Servicio de ejecución de obra derivado del CONTRATO DE OBRA N°001-2022-MDH-A EJEUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD HUÁCAR DE LA MICRO RED HUÁCAR, DISTRITO DE HUÁCAR- AMBO. HUANUCO"
LA ENTIDAD LA DEMANDADA (indistintamente)	: Municipalidad Distrital de Huácar
LAS PARTES	: Conjuntamente el demandante y demandado
LCE	: Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 "Ley de Contrataciones del Estado", aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF – vigente al momento del desarrollo de la Licitación Pública N°001-2022-MDH-A
RLCE	Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
NORMA DEL ARBITRAJE	: Decreto Legislativo N°1071 que norma el arbitraje.
LPAG	: Texto Único Ordenado de la N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General , aprobado por el Decreto Supremo N° 04-2019-JUS.
OSCE	: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gobierno de la Región Huánuco
SECRETARÍA ARBITRAL



Firmado digitalmente por:
BETETA VENTURA TEODOMIRO
PELAYO FIR 22462367 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 06/05/2025 12:21:59-0500

-259-
Doscientos
cincuenta y
nueve



EXPEDIENTE N° 012-2024
LAUDO ARBITRAL DE DERECHO
ARBITRO ÚNICO: TEODOMIRO PELAYO BETETA VENTURA
DEMANDANTE: CONSORCIO HUÁCAR
DEMANDADA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUÁCAR

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

: Contrato de Obra N°001-2022-MDH-A, correspondiente para la EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD HUÁCAR DE LA MICRO RED HUÁCAR, DISTRITO DE HUÁCAR-AMBO-PERÚ", derivado de la Licitación Pública N° 001-2022-MDH

REGLAMENTO

: Reglamento del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional "Corporación Imperium".

RLCE

: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado con Decreto Supremo N° 167-2023-EF.

CC

Decreto legislativo N° 295 Código Civil.

2. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

2.1. LUGAR Y SEDE DEL ARBITRAJE

Según lo dispuesto en el ACTA DE INSTALACIÓN, las PARTES establecieron como sede del arbitraje la ciudad de Huánuco y como sede institucional del arbitraje el local del CENTRO ubicado en el jirón 28 de Julio N° 1167, 2do piso, oficina 05, de esta localidad de Huánuco Distrito, Provincia y Departamento de Huánuco. Sin perjuicio de ello, las actuaciones arbitrales podrán realizarse fuera de esta sede, o de manera remota a través de la plataforma virtual (correo: imperium.sg.2021@gmail.com). Todas las decisiones, resoluciones y comunicaciones del Árbitro Único se entienden emitidas en la sede del arbitraje, sin perjuicio del lugar físico donde se encuentren sus miembros o del lugar donde sean firmados los instrumentos que las contienen.

2.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

Parte Demandante:

Razón Social : CONSORCIO HUACAR
RUC : 20610362461
Representante : David Rolando Prudencio Aquino
DNI : 43474261
Abogado : Nami Florida Ponce
REG. CAH : 1899
Domicilio legal : Jr. Crespo castillo N°653 int.3 piso, distrito, provincia y departamento de Huánuco
Correo electrónico : consorciohuacar28@gmail.com
: namifp1@hotmail.com

Parte Demandada:

Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUÁCAR
RUC : 201890211764

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Escobedo Tufar
SECRETARÍA ARBITRAL



Firmado digitalmente por:
BETETA VENTURA TEODOMIRO
PELAYO FIR 22482387 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 08/05/2025 12:22:18-0500

Representante : Gerente Municipal Gilde Carbajal Valladares
DNI : 23015964
Abogado : Emerson Victor Basilio Ingunza
REG. CAH : 1998
Domicilio (s) : Jr. Grau N°502, distrito de Huácar, provincia de Ambo, departamento de Huánuco.
Correo : municipalidaddistritalthuacar@gmail.com

2.3. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

El Contrato N°001-2022-MDH-A de fecha 19 de diciembre del 2022, devenida de la Licitación Pública N°001-2022-MDH-A, se dispuso la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD HUÁCAR DE LA MICRO RED HUÁCAR, DISTRITO DE HUÁCAR-AMBO-HUÁNUCO".

2.4. EXISTENCIA DEL CONVENIO ARBITRAL:

El presente arbitraje se inicia en amparo del convenio arbitral contenido en la Cláusula Vigésima del Contrato N° 001-2022-MDH-A de fecha 19 de diciembre del 2022, dice;

"... Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

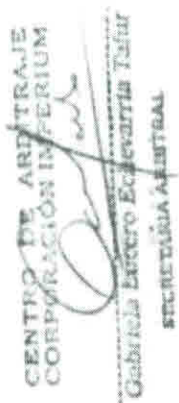
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado..."

2.5. COMPETENCIA ARBITRAL:

Conforme indica la Cláusula Vigésima del Contrato N° 001-2022-MDH-A de fecha 19 de diciembre del 2022 y estando al acuerdo de las PARTES, se estableció la competencia del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional "Corporación Imperium" y su reglamento para conocer la presente causa, de contenido arbitral, siendo de aplicación el artículo 11° de la NORMA DE ARBITRAJE, atendiendo también a lo indicado por el numeral 225.1, 225.4 del artículo 225° e inciso b) numeral 226.2 del artículo 226° del RLCE, así como por el principio de autonomía de la voluntad o Voluntariedad, las partes han tomado la decisión de sustraerse del sistema de justicia tradicional para someter la solución de sus conflictos al, con plena libertad para elegir a los árbitros, reglas del proceso, lugar y ley aplicable de ser el caso, cuyo sustento constitucional están previstas en el Art. 139, inciso 1) de la Constitución Política del Perú.


CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Escobar
SECRETARÍA ARBITRAL

2.6. TIPO DE ARBITRAJE:

El arbitraje es Institucional, Nacional y de Derecho conforme a lo dispuesto por el Convenio Arbitral, la LCE y el RLCE.

2.7. INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL:

De conformidad con lo establecido por los artículos 23 y 26 del REGLAMENTO, las PARTES dejaron a consideración de la Directora del CENTRO a fin de designar al Árbitro Único que conocería la presente controversia; siendo nombrada como Árbitro Único al abogado Teodomiro Pelayo Beteta Venturo, quien luego de su designación, declaración de Independencia, Imparcialidad, disponibilidad y comunicando de manera formal su aceptación al cargo, mediante el ACTA DE INSTALACIÓN se fijaron las reglas definitivas del proceso arbitral y se declaró que el Tribunal Arbitral en calidad de Arbitro Único se encontraba válidamente constituido. Además, la designación del Árbitro Único se efectuó de acuerdo con las reglas establecidas por las PARTES y el REGLAMENTO, quienes manifestaron su conformidad con el procedimiento de designación, no habiéndose planteado objeción o recusación alguna durante el proceso arbitral.

2.8. MARCO LEGAL APLICABLE AL ARBITRAJE:

- 2.8.1. De acuerdo con lo señalado en el ACTA DE INSTALACIÓN, la Ley aplicable al fondo de la controversia en el presente proceso será la Ley peruana.
- 2.8.2. Sin perjuicio de lo señalado, resulta conveniente precisar que, con respecto a las normas procesales aplicables al presente arbitraje, será de aplicación el REGLAMENTO y la NORMA DE ARBITRAJE.
- 2.8.3. En cuanto al fondo de la controversia, ésta se rige por la Constitución Política del Perú, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigentes a la fecha de convocatoria del PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, en el marco de la Licitación Pública N°001-2022-MDH-A, siendo relevante el principio de la vigencia de la ley, debiendo tenerse presente el siguiente:

"... La Constitución Política del Perú, , en su artículo 103, señala que "(...) La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley (...)"

Además, debe agregarse que el artículo 109 de la Constitución dispone: "La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte".

A partir de las mencionadas disposiciones se entiende que, en materia de aplicación de las normas en el tiempo, en nuestro ordenamiento rige la denominada teoría de los hechos cumplidos, es decir que la ley es obligatoria

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM

Gabriela Lázaro Escobar
SECRETARÍA ARBITRAL

desde su entrada en vigencia, esto es, desde el día siguiente a su publicación en el diario oficial, y se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte.

Sobre el particular, es importante señalar que el numeral 11 de la Sentencia del Tribunal Constitucional derivada del Expediente N° 0002-2006-PI/TC dice que "Diez – Picaso, (...) sostiene que en el momento en que una ley entra en vigor, despliega, por definición, sus efectos normativos y debe ser aplicada a toda situación subsumible en su supuesto de hecho; luego no hay razón alguna por la que deba aplicarse la antigua ley a las situaciones, aún no extinguidas, nacidas con anterioridad (...)".

En ese sentido, como regla general la ley se aplica a los hechos y situaciones que surjan desde que entra en vigencia y también a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes lo que incluye a aquellas, surgidas bajo la legislación anterior y que aun produzcan efectos, salvo que la misma ley establezca algún tipo de excepción..." (Énfasis agregado)

En tal sentido, conviene hacer suyo en el presente acto arbitral tal y conforme se recoge del siguiente:

"El límite y la formalidad de hacer uso de la vigencia de la norma en el nacimiento de la relación contractual es aquel vigente al momento de la organización en la etapa precontractual y ello se verifica en las bases administrativas integradas de la Licitación Pública N°001-2022-MDH-A, en tal sentido, pues la norma aplicable es la LCE y el RLCE, de cuyas abreviaturas están debidamente desdobladas en su momento.

Asimismo, durante la ejecución contractual pueden presentarse una serie de controversias, como, por ejemplo, las referidas a la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, ampliación de plazo, entre otras, las cuales se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes, tal como lo dispone el Art. 45, numeral 45.5 de la LCE. Así, antes de la culminación del contrato y dentro del plazo fijado en el anterior Reglamento, las partes podían iniciar algunos de los medios de solución de controversias antes citados, entre ellos el arbitraje.

En tal sentido, a efectos de solucionar las controversias producidas durante la ejecución del contrato, debían aplicarse las disposiciones previstas en dicho documento contractual, el mismo que se perfeccionó en el marco de la normativa vigente al momento de la convocatoria del correspondiente proceso de selección, sin perjuicio de aquellas disposiciones procedimentales que en el marco de un arbitraje iniciado resulten aplicables al desarrollo del mismo." (Énfasis agregado)

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabinete Teodoro Escobar Tufiño
SECRETARÍA ARBITRAL

2.8.4. Consecuentemente, la ley aplicable al fondo de la controversia es la LCE, RLCE y LA NORMA DEL ARBITRAJE.

2.8.5. A su vez, y estando a lo dispuesto en la cláusula Décimo Novena del CONTRATO, sólo en lo no previsto en este contrato, la LCE y el RLCE, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del CC, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

2.9. DEL EJERCICIO LEGÍTIMO DEL DERECHO DE DEFENSA DE LAS PARTES:

2.9.1. El demandante presentó su Demanda Arbitral dentro del plazo otorgado. La demandada fue debidamente emplazada con dicha demanda, la misma que fue contestada.

2.9.2. Las partes, durante el proceso arbitral, ofrecieron medios probatorios que fueron incorporados por la Ábitro Único para tener mayores elementos para resolver, así como se tiene medios probatorios de oficio requeridos por el Tribunal Arbitral.

2.9.3. Las partes tuvieron plena libertad para ofrecer y actuar todos los medios probatorios que consideraran pertinentes, sin limitación alguna, así como para expresar sus posiciones de hecho y de derecho, habiendo tenido amplia oportunidad de presentar sus alegatos escritos y de informar oralmente, con la participación de sus abogados, respetando en todo momento su irrestricto ejercicio del derecho de defensa, en igualdad de condiciones, en resguardo del debido proceso.

2.10. SOBRE LOS GASTOS ARBITRALES:

2.10.1. Mediante las reglas fijadas por las PARTES en el ACTA DE INSTALACIÓN, se estableció el costo total del presente proceso arbitral, en la suma de S/17,000.00 (DIECISIETE MIL CON 00/100 SOLES), la misma que debía ser cancelada en forma equitativa por las partes, a razón de S/ 8,500.00 (OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100) por cada una, no estando incluido en este monto lo establecido en el segundo párrafo del numeral 22 de la referida Acta, ni los costos que irroguen de producirse medios probatorios de oficio, indicados en el numeral 33 de la misma.

2.10.2. Asimismo, se estableció que en caso que una de las partes asumiera el pago de los honorarios y gastos administrativos, ante la renuencia o demora de la otra, la que ha pagado tendrá derecho a repetir, debiendo comunicar de este hecho, a fin de que la Ábitro se pronuncie al momento de laudar, con el reembolso de los mismos más los intereses legales respectivos, esto último sólo se resolverá a petición de parte.

2.10.3. Sin perjuicio de ello, se estableció que la Ábitro Único puede establecer que el pago del íntegro de las costas y costos corresponda a la parte vencida en el arbitraje.

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Obediencia al Poder Ejecutivo
SECRETARÍA ARBITRAL

2.10.4. Así también, se debe dejar constancia que la totalidad de los Costos Arbitrales fueron asumidos únicamente por la DEMANDANTE.

2.11. DEL LAUDO:

2.11.1. El presente laudo es emitido dentro del plazo establecido. Se considera necesario resaltar que los medios probatorios deben tener por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, así como producir certeza en el arbitro respecto a las pretensiones planteadas, de acuerdo a lo consagrado por los principios generales en materia probatoria.

2.11.2. De igual forma, la Árbíto Único deja establecido que podrá analizar los puntos controvertidos en el orden que considere apropiado. De ser el caso, si decide pronunciarse sobre alguno de ellos, y si de ello resulta que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre uno o varios de los otros con los que guarde vinculación por la secuencia lógica de razonamiento, omitirá pronunciarse sobre estos últimos, expresando las razones de dicha omisión, sin que esto genere algún tipo de nulidad.

2.11.3. Asimismo, se advierte a las partes que la valoración de las pruebas en que se sustenta la decisión y los fundamentos de hecho y de derecho para admitir o rechazar las respectivas pretensiones y defensas de las partes, se van a desarrollar en forma conjunta en los considerandos del presente laudo.

2.11.4. Finalmente, la Árbíto Único señala que constituye un criterio unánimemente aceptado (extensible a los árbitros) que el juzgador no está obligado a exponer y refutar en sus sentencias todos y cada uno de los argumentos de las partes ni a reseñar el modo en que ha ponderado todas y cada una de las pruebas producidas.

2.11.5. La eventual ausencia de mención en este Laudo de algún argumento, pieza o fundamento indicado por las partes no implica, empero, que se haya dejado de considerar todos los elementos de juicio relevantes que han sido aportados.

2.12. PLAZO PARA LAUDAR:

Tal como se estableció en el ACTA DE INSTALACIÓN, el Tribunal Arbitral dicta el presente el Laudo Arbitral dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir del cierre de las actuaciones y a lo dispuesto mediante Resolución Arbitral N°05-2025/AU/TPBV/HCO de fecha 09 de abril del 2025.

3. PRINCIPALES ANTECEDENTES ARBITRALES:

3.1. Con fecha 24 de julio del 2024, el DEMANDANTE presenta al CENTRO la solicitud de arbitraje, anexando treinta siete folios de folios 01 al 37

3.2. Con fecha 02 de agosto del 2024, se emite la Resolución Directoral N° 025-2024/D(e)GLET/HCO, del Centro de Arbitraje, admite a trámite la solicitud de arbitraje y se corre traslado a la

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
GABRIELA LUCERO ESCOBAR
SECRETARÍA ARBITRAL



Firmado digitalmente por:
BETETA VENTURA TEODOMIRO
PELAYO FIR 22482387 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 08/05/2025 12:24:31-0500

DEMANDADA, notificándose válidamente al domicilio legal en la fecha 05 de agosto del 2024, conforme es de verse a fojas 49.

- 3.3. Con fecha 20 de agosto del 2024, la DEMANDADA se apersona al proceso, designa abogado defensor y señala sus domicilios a efectos de las notificaciones arbitrales, a fojas 53, y 54..
- 3.4. Con fecha 18 de setiembre del 2024, se lleva a cabo el Acta de Registro Sobre los Actos de Preparación de la Audiencia Especial con la asistencia de ambas PARTES, en la cual se establece la forma de comunicación durante la tramitación del proceso arbitral y acuerdan que sea el CENTRO, mediante su directora, quien designe al árbitro único que conocerá el proceso, con todo lo demás que contiene.
- 3.5. Con fecha 24 de setiembre del 2024, se emite la Resolución Directoral N° 34-2024/D(e)GLET/HCO mediante la cual, entre otros, se considera la propuesta de la directora encargada del CENTRO sobre la designación del Abg. Teodomiro Pelayo Beteta Ventura para que ocupe el cargo de Arbitro Único, se le pone de conocimiento a dicha profesional para su aceptación, se señala fecha para la audiencia de instalación del tribunal arbitral y demás trámites correspondientes.
- 3.6. Con fecha 09 de octubre del 2024, se emite la Resolución Directoral N°40-2024/D(e)GLET/HCO mediante la cual se designa al Abg. Teodomiro Pelayo Beteta Ventura a para que ocupe el cargo de Arbitro Único.
- 3.7. Con fecha 10 de octubre del 2024, se inicia el arbitraje conforme es de verse del Acta de Instalación de Tribunal Arbitral en Calidad de Arbitro Único mediante la cual se fijan las reglas del proceso arbitral, se designa al Abg. Teodomiro Pelayo Beteta Ventura como Arbitro Único y se declara por válidamente instalado el Tribunal Arbitral, entre otros, a fojas 80 al 87.
- 3.8. Con fecha 18 de octubre del 2024, el DEMANDANTE presenta su demanda arbitral, adjuntando sus respectivos medios probatorios, a fojas 94 al 180.
- 3.9. Con fecha 24 de octubre del 2024, se emite la Resolución Arbitral N° 01-2024/AU/TPBV/HCO mediante la cual se declara inadmisibile la demanda por falta de pago de la parte demandante, a fojas 181.
- 3.10. Con fecha 12 de noviembre de 2024 se emite Resolución Arbitral N° 02-2024/AU/TPBV/HCO, donde se suspende el proceso arbitral por falta de pago, a fojas 186
- 3.11. Con fecha 12 de diciembre de 2024 se emite Resolución Arbitral N° 03-2024/AU/TPBV/HCO, mediante el cual se levanta el proceso arbitral, se admite a trámite la demanda arbitral, y se corre traslado con los anexos correspondientes a la parte demandada a fin de que conteste a fojas 193.
- 3.12. Con fecha 31 de enero 2025 el DEMANDADO, a través de su Procurador Público Abg. Emerson Víctor Basilio Ingunza, contesta la demanda arbitral, a fojas 203 a 205.

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lizaso Escobar
SECRETARÍA ARBITRAL



Firmado digitalmente por:
BETETA VENTURA TEODOMIRO
PELAYO FIR 22462367 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 06/05/2025 12:24:51-0500

-252-
Doscientos
cinuenta y
dos

- 3.13. Con fecha 17 de febrero de 2025, se emite la Resolución Arbitral N° 04-2025/AU/TPBV/HCO, mediante la cual se admite a trámite la contestación de la demanda, se corre traslado al DEMANDANTE, se requiere el pago de los costos arbitrales a fojas 207.
- 3.14. Con fecha 17 de febrero de 2025 se emite Resolución Arbitral N° 04-2025/AU/JCT/HCO, donde se requiere el pago de los costos arbitrales y se programa la Audiencia de Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios.
- 3.15. Con fecha 27 de febrero de 2025 el Consorcio Huácar cumple con el pago del 50% de los gastos arbitrales.
- 3.16. Con fecha 15 de marzo de 2025, el Consorcio Huácar presenta su Proposición de Puntos Controvertidos.
- 3.17. Con fecha 20 de marzo de 2025, se emite el Decreto 01 solicitando a las partes que en el plazo de 05 días presenten sus alegatos finales.
- 3.18. Con fecha 24 de marzo de 2025, el Consorcio Huácar presenta su escrito bajo la sumilla: Presento Alegatos.

4. PUNTOS CONTROVERTIDOS:

Mediante "Acta de Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios" de fecha 17 de marzo del 2025, se fijaron los siguientes puntos controvertidos:

DE LA DEMANDA ARBITRAL

- ✓ **PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que el árbitro único deje sin efecto legal y/o declare la nulidad de la Resolución de Gerencia Municipal N° 203-2024-MDH/GM, de fecha 19 de junio de 2024, que declara IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N°02 por un total de 54 días calendario, para la ejecución de la obra "Mejoramiento del Servicio de Salud Huácar de la Micro red Huácar, Distrito de Huácar, Provincia de Ambo y Departamento de Huánuco". Consecuentemente SE APRUEBE la Solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 por Cincuenta y Cuatro (54) días calendario, presentada por el CONSORCIO Huácar mediante CARTA N° 076-2024-CONSORCIOMHUACAR-DRPA/RL, de fecha 04 de junio de 2024.
- ✓ **SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que el árbitro único ordene a la Entidad Municipalidad Distrital de Huácar, a pagar la totalidad de costas y costos irrogados en el presente proceso arbitraje.

5. MEDIOS PROBATORIOS:

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabinete Lucero Escobar Talam
SECRETARÍA ARBITRAL

Firmado digitalmente por:
BETETA VENTURA TEODOMIRO
PELAYO FIR 22482387 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 06/05/2025 12:25:30-0500



- 251 -
Doscientos
cincuenta y
uno

6. De conformidad con el "Acta de Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios" de fecha 17 de marzo del 2025, se considerará los medios probatorios ofrecidos por las partes que han sido admitidos conforme al siguiente detalle:

Medios probatorios de la DEMANDA

1. Contrato Privado de "CONSORCIO HUACAR.
2. Contrato de obra N° 001-2022-MDH-A, de fecha 19 de diciembre de 2022
3. CARTA N° 142-2024-JUBVIRC-CONSORCIO SUPERVISOR.
4. Carta N° 076-2024-CONSORCIO HUACAR-DRPA/RL, con fecha de recepción 04 de junio de 2024
5. Carta N° 077-2024-CONSORCIO HUACAR-DRPA/RL, con fecha de recepción 04 de junio de 2024
6. Informe N° 083-2024-FMMA/SO-CS, de fecha 05 de junio de 2024.
7. Carta N° 160-2024-JLBV/RC-CONSORCIO SUPERVISOR, de fecha 05 de junio de 2024,
8. Resolución de Gerencia Municipal N° 203-2024-MDH/GM, de fecha 19 de junio de 2024.

Medios probatorios de la CONTESTACIÓN.

Ofreció las mismas pruebas que ofreció la parte demandante.

7. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no que el árbitro único deje sin efecto legal yo declare la nulidad de la Resolución de Gerencia Municipal N° 203-2024-MDH/GM, de fecha 19 de junio de 2024, que declara IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N°02 por un total de 54 días calendario, para la ejecución de la obra "Mejoramiento del Servicio de Salud Huácar de la Micro red Huácar, Distrito de Huácar, Provincia de Ambo y Departamento de Huánuco". Consecuentemente SE APRUEBE la Solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 por Cincuenta y Cuatro (54) días calendario, presentada por el CONSORCIO Huácar mediante CARTA N° 076-2024-CONSORCIOMHUACAR-DRPA/RL, de fecha 04 de junio de 2024.

Resumen de la posición del DEMANDANTE

- 6.1. Como premisa es de verde la demanda presentada por el representante del Consorcio Huacar, a fojas 94 al 180, adjuntado los siguientes medios probatorios:
- 6.1.1. Copia del documento nacional de identificación-DNI del representante del Consorcio Huacar, David Rolando Prudencio Adriano, a fojas 170.
 - 6.1.2. Contrato privado de consorcio, integrado por las empresas empresa Inversiones PACHIONI E Ingenieros Contratistas S.R.L con el registro único de contribuyentes-RUC N° 2048037179, Grupo Roma S.R.L, con el registro único de contribuyentes-RUC N° 20407791089, a fojas 164 al 168.
 - 6.1.3. Contrato de obra N° 001-2022-MDH-A de ejecución de obra: mejoramiento del servicio de salud Huacar de la Micro Red de Huacar, distrito de Huacar, provincia de Ambo-Huánuco, monto contractual por S/. 32'731,363.28 (treinta y dos millones setecientos treinta un mil trescientos sesenta tres y 26/100 soles) con un plazo de ejecución de obra de cuatrocientos veinte días calendarios de fecha 19 de diciembre del año dos mil veintidós a fojas 158 al 162.

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gobernadora del Poder Judicial
SECRETARÍA ARBITRAL

- 6.1.4. Carta N° 142-2024-JLBV/RC-CONSORCIO SUPERVISOR, de fecha 21 de mayo 2025 de cuyo asunto es de remisión de planos, aprobados y visados de tijerales por la GIDUR de la MDH, emitidas por el Ing. Jorge Luis Bisbal Villanueva apoderado común del Consorcio Supervisión, a fojas 156.
- 6.1.5. Carta N° 076-2024-CONSORCIO HUACAR-DRPA/RL emitida por el David Rolando Prudencio Aquino representante común del Consorcio Huacar, fecha 04 de junio 2024, de sustentación de la solicitud de la ampliación de plazo N° 02 de la ejecución de obra, con copia al Ing. Fortunato Máximo Mayo Advincula, a fojas 145 al 154.
- 6.1.6. Copia de asiento N° 265 del COD de fecha 12/03/2024, de cuyo tipo de asiento es de consulta realizado por el residente de obra, a fijas 144 de cuyo tipo es de ampliación de plazo, realizado por el residente de obra, a fojas 143.
- 6.1.7. Copia del asiento N° 327 del COD de fecha 09/04/2024 de cuyo tipo es de otras ocurrencias, realizado por el residente de obras, a fojas 142.
- 6.1.8. Copia del asiento N° 328 del COD de fecha 09/04/2024 de cuyo tipo es de otras ocurrencias, realizado por el residente de obra, a fojas 141.
- 6.1.9. Copia del asiento N° 335 de COD de fecha 10/04/2024 de cuyo tipo es de otras ocurrencias, realizado por el residente de obra, a fojas 140.
- 6.1.10. Copia del asiento N° 336 de COD de fecha 10/04/2024 de cuyo tipo es de otras ocurrencias, realizado por el residente de obra, a fojas 139.
- 6.1.11. Copia del asiento N° 346 del COD de fecha 11/04/2024 de cuyo tipo es de otras ocurrencias, realizado por el residente de obra, a fojas 128.
- 6.1.12. Copia del asiento N° 414 del COD de fecha 22/04/2024 de cuyo tipo es de ampliación de plazo, realizado por el residente de obra, a fojas 137.
- 6.1.13. Copia de la Carta N° 142-2024-JLBV/RC-CONSORCIO SUPERVISION DE FECHA 21 DE MAYO 2024, de cuyo motivo es de remisión de planos.
- 6.1.14. Copia de la Carta N° 077-2024-CONSORCIO HUACAR-DRPA/RL, de fecha 04 de junio 2024 emanada de David Rolando Prudencio Aquino representante común del Consorcio Huacar. Dirigida al alcalde Clever Mori Rojas y al Ing. John William Chamoli Falcón Generente de Infraestructura, Desarrollo Urbano, a fojas, de cuyo contenido es de información a la solicitud de ampliación de plazo N° 02, fojas 125 al 134.
- 6.1.15. Copia del Informe N° 083-2024-FMMA/SO-CS de fecha 05 de junio del 2024, emanada del Ing. Fortunato Máximo Mayo Advincula con destino al Ing. Jorge Luis Bisbal Villanueva representante común del Consorcio Supervisión de cuyo asuntos es sobre solicitud de ampliación N° 02, presentando el informe, ello en tención a la Carta N° 076-2024-CONSORCIO HUACAR-DRPA/RL. A FOJAS 113.
- 6.1.16. Informe de la supervisión, emitida por el Ing. Fortunato Máximo Mayo Advincula, en cuanto al trámite de la ampliación del plazo N° 02 resalta en sus conclusiones, la supervisión deniega la solicitud por la presentación extemporánea desde el 21 de mayo 2024 al 04 de junio 2024, superando los siete (07) días en el marco previsto en el Art. 158, numeral 158.2 del RLCE a fojas 101 al 112.
- 6.1.17. Carta N° 150-2024-JLBV/RC-CONSORCIO SUPERVISION, de fecha 05 de junio 2024, emitido, por el Jorge Luis Bisbal Villanueva representante común del Consorcio Supervisión, de cuyo asunto es sobre solicitud de ampliación de plazo N° 02, refiriendo en dicho documento Informe

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Estro Escobar Teller
SECRETARÍA ARBITRAL



Firmado digitalmente por:
BETETA VENTURA TEODOMIRO
PELAYO FIR 22482367 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 08/05/2025 12:26:39-0500

N° 083-202024-FMMA/SO-CS del supervisor de obra del 05 de junio 2024, Carta N° 076-2024-CONSORCIO HUACARDRPA/RL, de fecha 04 de junio 2024, a fojas 98 al 99

6.1.18. Copia de la Resolución de Gerencia Municipal N° 2023-2024-MDH/GM, de fecha 19 de junio 2024, declarando improcedente la ampliación de plazo N° 02 al contrato de obra N° 001-2022/MDH-A, contrato celebrado para la ejecución de obra: Mejoramiento del Servicio de Salud de Huacar de la Micro red de Huacar, distrito de Huacar, provincia de Ambo, y departamento de Huánuco, por haber sido presentado por extemporáneo según lo señalado en el numeral 158.2 del Art. 158 del RLCE, a fojas 94 y 95.

6.2. La demanda de arbitraje en la fase de ejecución contractual por una ampliación de plazo N° 02 de ejecución de obra, declarado improcedente por la demandada a través de la resolución de Gerencia Municipal N° 203-2024-MDH/GM de fecha 19 de junio 2024.

6.3. En ese orden de ideas en la demanda denota el origen de la improcedencia de la ampliación de plazo N° 02 en la ejecución de obra, es el Informe 083-2024-FMMA/SO-CS de fecha 05 de junio 2024 emitida por el Ing. Fortunato Máximo Mayo Advincula Supervisor de Obra, puesta en tráfico documentario por medio de la Carta N° 160-2024-JLBV/RC-Consortio Supervisor de fecha 05 de junio del 2024, del representante común del Consorcio Supervisor, denegando la solicitud de ampliación del plazo de ejecución de obra cincuenta (54) días calendarios, por la presentación extemporánea, en base al Art. 158.2 del RLCE. Cuyo sustento están contenidas en la Carta N° 142-2024-JUBVIRC-SONSORCIO-SUPERVISOR, hace entrega de 21 planos de detalles de tijerales del proyecto principal debidamente visados por el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Huacar, habiendo sido entregado al contratista el 21 de mayo del 2024, como es acreditado en el folio 1 de la Carta N° 076-2024-CONSORCIO HUACAR-DRPA/RL, presentado por el contratista a esta supervisión. Advirtiendo la supervisión desde el 21 de mayo 2024 al 04 de junio del 2024 transcurrieron diez (10) días. A partir de allí, la supervisión deniega el petitorio del del Consorcio Huacar de la solicitud de ampliación del plazo N° 02 de ejecución de obra cuantificadas en cincuenta y cuatro (54) días calendarios, en base a lo dispuesto en el Art. 158, numeral 158.2 del RLC.

6.4. Las consecuencias de la actuación de la supervisión, conllevan como consecuencia la Resolución de Gerencia Municipal N° 203-2024-MDH/GM de fecha 19 de junio 2024. Declarando improcedente la ampliación del plazo N° 02 de ejecución de obra en el marco del Contrato N° 001-2022/MDH-A celebrado entre la Municipalidad Distrital de Huacar (demandado) y el Consorcio Huacar (demandante) con el objeto de la ejecución de la obra: Mejoramiento del Servicio de Salud Huacar de la Micro Red Huacar, distrito de Huacar, provincia de Ambo, departamento de Huánuco, por la presentación extemporánea la solicitud de ampliación del plazo en aplicación del Art. 158, numeral 158.2 del RLCE.

6.5. En postura del demandante Consorcio Huacar, cuyo denegatoria se sustenta en el Art. 156 del RLCE, aplicable para los contratos de bienes y servicios, y en el siguiente apartado, refiere en el caso de obras es aplicable el Art. 197 del RLCE de atraso y paralizaciones y como consecuencia de ello corresponde aplicar el Art. 198 del RLCE, del cual dice es de quince (15) días el trámite de la solicitud de la ampliación del plazo.

6.6. En tal sentido señala haber cumplido en el plazo de diez (10) entre la causal de la ampliación de obra anotada en cuaderno de obra y el trámite de solicitud entre el 21 de mayo 2024 al 04 de junio del 2024, conforme es de verse de la Carta N° 076-2024-CONSORCIO HUACAR-DRPA/RL

6.7. Los hechos en concreto acreditan el demandante del asiento N° 264 de fecha 12/03/2024 de consulta N° 07 de obra sobre los tijerales para la cobertura de los once (11) módulos en tanto de la revisión del expediente técnico de los planos de especialidades de los tijerales metálicos, memoria de cálculos,

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabinete Eusebio Escobar Tovar
SECRETARÍA ARBITRAL

Firmado digitalmente por:
BETETA VENTURA TEODOMIRO
PELAYO FIR 22462367 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 08/05/2025 12:26:59-0500



-248-
Doscientos
cuarenta y
ocho

especificaciones técnicas es incongruente entre el plano y la memoria de cálculo, especificaciones técnicas, presupuesto y metrados.

- 6.8. El asiento N° 303 de fecha 29 de marzo del 2024, dejando constancia que en la fecha del 29 de marzo 2024 debía iniciar la ejecución de la partida 10.04.01 Tijeral metálico Tipo T-28 (L=12.65 M) (M-X) , no pudiendo ejecutarse los trabajos, por las discrepancias entre los planos, memoria de cálculos, especificaciones técnicas y propuesta técnica, tal y conforme se ha dejado advertido en la Consulta N° 07 consignada en el asiento N° 265, sin absolución al 29 de marzo 2024, ocasionado en la imposibilidad de intervenir, afectando la ruta crítica del cronograma de la ejecución de la obra, el que es dejado como constancia de dicho evento.
- 6.9. Con asiento N° 327 de fecha 09 de abril 2024, la supervisión indica de la reducción drástica del personal obrero, de parte del contratista sostiene el mismo no se debe a la mora en el pago al personal obrero, sino por estar pendiente la absolución a la consulta realizado con relación a la consulta que impide el normal avance y afecta la ruta crítica en la ejecución de la obra.
- 6.10. Con asiento N° 328 de fecha 09 de abril 2024, dice dejar constancia lo anotado en el asiento N° 265 de fecha 12 de marzo 2024 de haber realizado la consulta N° 07, donde es indicada la incongruencia de planos y especificaciones técnicas del expediente técnico.
- 6.11. Se dice que en el asiento N° 336 de fecha 10 de abril 2024, dejando constancia que a la fecha la Entidad no ha notificado al contratista ningún pronunciamiento con respecto a la incongruencia de los planos y la especificaciones técnicas e inexistencia de plano detalle de nueve (09) módulos. Amparado en el Art. 197 del RLCE (causales de ampliación de plazo) y el Art. 198 del RLCE (procedimiento de ampliación) dejando la anotación respectiva del inicio de la causal de la ampliación del plazo, según el detalle en el asiento N° 303, cuyo cronograma de ejecución vigente desde el 29 de marzo 2024, inicio de la causal de la ampliación del plazo.
- 6.12. En el asiento N° 346 de fecha 11 de abril 2024 el residente de la obra deja constancia, indicando del cronograma vigente de ejecución de obra aprobado por la Entidad esta siendo afectado en la ruta crítica, en razón no intervenir en los modulo 04 y 05 del proyecto principal, por las incongruencias entre los planos y especificaciones técnicas para la partida de tijerales de los módulos 01 y 02 y no existe planos de tijerales, para los módulos 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 y 11 , hechos que obligaron al contratista a ejercer el derecho de iniciar el proceso de solicitud de ampliación del plazo de ejecución amparadas en el Art. 197 y 198 del RLCE
- 6.13. Mediante el asiento N° 414 del COD de fecha 22 de mayo 2024 el residente de obra deja constancia de la comunicación mediante Carta N° 147-2024-JLBV/RC- CONSORCIO SUPERVISOR de fecha 21 de mayo 2024, la supervisión de obra hace entrega de los detalles de planos de los nueve (09) módulos faltantes, visados y autorizados por la entidad, con dicho acto se sienta la causal de la ampliación de plazo
- 6.14. Sustentando la solicitud de la ampliación de plazo de ejecución de obra, sustentado en el Art. 197 del RLCE, dando a conocer de la viabilidad legal de las razones de la acceder a la autorización de la ampliación del plazo de ejecución de obra, redundando en el argumento de su origen en la demora de la consulta N° 07 asentada en COD N° 265 de fecha 12 de marzo 2024, con una anticipación de diez y ocho días antes de llegar al punto de la ejecución de la partida 02.04.01 Tijeral metálico Tipo T-28 (L=12.65 M) (M-X) parte integrante de la ruta crítica el que se iniciaría su ejecución el 29 de marzo 2024, respuesta atendida por la Carta N° 142-2024-JLBV/RC-CONSORCIO SUPERVISOR de fecha 21 de mayo 2024

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gubirala Enoro Escobar Tafur
SECRETARÍA ARBITRAL

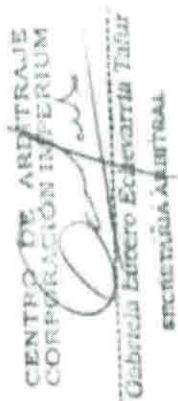
- 6.15. Tras ello con la Carta N° 076-2024-CONSORCIO HUACAR -DRPA/RL DE FECHA 04 DE JUNIO 2024, presenta al supervisor de obra el expediente técnico de ampliación de plazo N° 02, por cincuenta y cuatro (54) días calendarios para la ejecución de la obra en mención dentro del plazo de 15 días de concluido la circunstancia invocada (Carta N° 142-2024-JLBV/RC-CONSORCIO SUPERVISOR de fecha 21 de mayo 2024, esto es como plazo máximo para la presentación el 05 de junio 2024.
- 6.16. En esa medida, señala, ¡por medio de la Carta N° 076-2024-CONSORCIO HUACAR-DRPA/RL, con fecha de recepción 04 de junio 2024, cumplió en presentar el expediente técnico de sustento de la ampliación de plazo en conformidad a la normativa, esto es cumplir con la anotación efectuada por el residente de obra de los hechos o causa de la ampliación del plazo, resaltando el residente no efectúa el informe o validar, una solicitud de ampliación de plazo, siendo el contratista o su representante en presentar el expediente técnico de ampliación del plazo de ejecución de obra.
- 6.17. De allí, la demandada desconociendo de su procedimiento, y amparada en el Art. 157 y 158 del RLCE, omitido en atender el trámite de la solicitud de la ampliación del plazo.
- 6.18. En cuanto a la segunda pretensión principal señala el pago de la totalidad del pago de las costas y costos del procesales derivadas del arbitraje.
- 6.19. Con resolución N° 02-2024/AU/TPBV/HCO, de fecha 12 de diciembre 2024, se admite a tramite la demanda postulada por el Consorcio Huacar

Resumen de la posición de la DEMANDADA

- 6.20. La demandada Municipalidad Distrital de Huacar, contesta la demanda a través del Abog. Emerzón Víctor Basilio Ingunza, en el acta de Instalación del arbitraje señala el mencionado profesional en calidad de abogado delegado por el Procurador Publico de la Municipalidad Provincial de Huánuco, quien asume competencia en la defensa jurídica del estado – Municipalidad Distrital de Huacar. Siendo la postura en la contestación de la demanda a ser declarado infundada la demanda, basado en el contenido de la Resolución de Gerencia Municipal N° 203-2024-MDH/GM DE FECHA 19 DE JUNIO 2024, de improcedencia a la solicitud de ampliación de plazo N° 02, por extemporánea, adhiriéndose a los mismos medios de prueba aportados por el demandante.

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

- 6.21. El espacio arbitral tiene un sustento constitucional en el Art. 139, inciso 1) de la Constitución Política del Perú del año 1993, siendo la función jurisdiccional monopolio del Poder Judicial, a excepción de la Militar y el Arbitraje, de allí el sustento constitucional del arbitraje, cuyo nacimiento del arbitraje desarrollado en la NORMA DEL ARBITRAJE.
- 6.22. Por otra parte, es importante referir lo dispuesto en el Art. 76 de la Constitución Política del Perú, de las realizaciones de las contrataciones del estado, son realizadas necesariamente por licitación pública, dando origen a la LCE y el RLCE, norma especial de la relación contractual entre una entidad Pública y una empresa prestadora de servicios, provisión de bienes y ejecutor de obra.
- 6.23. Es así, de la forma como se compone una relación contractual entre la fase de suscripción del contrato, ejecución contractual y su culminación con la suscripción de la constancia de conformidad de la recepción del bien o el servicio y la liquidación del contrato en el caso de ejecución de obras, en el marco de la LCE y el RLCE.

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM

Gabriela Lucero Escobar Titular
SECRETARÍA ARBITRAL

Firmado digitalmente por:
BETETA VENTURA TEODOMIRO
PELAYO FIR 22482367 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 06/05/2025 12:27:50-0500

- 6.24. En particular el presente avocamiento en referencia del Contrato N° 01-2022-MDH/A del 19 de diciembre del 2022 se circunscribe a la LCE, RLCE, de surgir controversias a la NORMA DEL ARBITRAJE, la Constitución Política del Perú, al CC en lo que resulte ser aplicable como también a los principios generales de la LPAG, por remisión del Art.2 de la LCE.
- 6.25. En ese orden de ideas conviene en precisar el espacio de la controversia entre el demandante y demandando, están en la fase de ejecución contractual, por el hecho en concreto de la ampliación de plazo de ejecución de obra, solicitada por el demandante y declarada improcedente por el demandado por extemporáneo.
- 6.26. Controversia enmarcada en competencia arbitral establecida en el contrato de ejecución de obra en referencia como clausula vinculante entre las partes, como también el mismo sustentada en el Art. 45, numeral 45.5 de la LCE, esto es la ampliación de plazo es materia arbitrable en los términos establecidos en la norma antes referido, y su trámite de constitución de la administración del arbitraje se ha cumplido dentro de los plazos de caducidad.
- 6.27. Ahora bien, los hechos en concreto según la demandante es a la improcedencia de la ampliación del plazo N° 02 de ejecución de obra, contenidas en la Resolución de Gerencia Municipal N° 2023-2024-MDH/GM del 19 de junio del 2019, norma jurídica de procedimiento administrativo municipal en el marco previsto en el Art. 39 tercer párrafo de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, además de ella contaba con delegación de facultades administrativas, para emitir el acto administrativo en referencia a los alcances del contrato de ejecución de obra, de cuyo acto de delegación de funciones provenientes de la Resolución de Alcaldía N° 078-2023-MDH/A del 20 de marzo del 2023 (fojas 46 al 49)
- 6.28. En cuyo contenido de la resolución de gerencia municipal antes citado, pues, de los considerandos se deduce la improcedencia de la comunicación alcanzada por la el CONSORCIO SUPERVISOR a través de la Carta N° 242-2024-JLBV/RL CONSORCIO SUPERVISOR, haciendo eco de lo informado por la supervisión a través del Informe N° 083-2024-FMMA/SO-CS fecha 05 de junio en cuya conclusiones no es posible el tramite de la solicitud de ampliación de plazo N° 02 por extemporáneo en la presentación entre el 21 de mayo del 204 al 04 de junio del 2024, denotándose fuera de los siete (07) día según la postura indicada por el supervisor de Obra Ing. Fortunato Máximo Mayo Advincula, sustentado en el Art. 158, numeral 158.2 del RLCE.
- 6.29. Atendiendo a los motivos y sustentos adicionales para amparar la improcedencia de la solicitud de ampliación de plazo, utilizado en el informe del Ing. Fortunato Máximo Mayo Advincula supervisor de obra, amparada en la Opinión N° 034-2019-DTN, en principio debe resaltarse el numeral 2.6 de la mencionada opinión no está referida de manera expresa y inequívocamente al hecho de la causa de la ampliación del plazo de ejecución de obra, ni mucho menos a la norma en específico aplicada para el caso de la improcedencia de la ampliación del plazo, esto es no está referido a los alcances u orientación de la aplicación del Art. 158, numeral 158.2 del RLC, además de ello es una opinión y no una norma de observancia obligatoria, sino ilustrativa y orientadora y como tal dicha opinión no cumplió el objetivo de amparar la improcedencia a la solicitud de la ampliación del plazo de ejecución de obra en el marco de la norma referida en el presente apartado, ni mucho menos haberla percibido de los alcances de orientación de la opinión ejercitada por la Dirección Técnico Normativo del OSCE.
- 6.30. El demandado a través de la defensa jurídica del estado Abg. Emerzón Basilio Ingunza, se ha circunscrito en hacer énfasis de los considerandos contenidas en la Resolución de Gerencia Municipal N° 203-2024-MDH/GM de fecha 19 de junio 2024, de la improcedencia de la ampliación del plazo N° 02 por extemporáneo tal y conforme a lo sostenido por el supervisor de obra, basada en

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Estro Escobar Tafur
SECRETARÍA ARBITRAL

-245-
Doscientos
cuarenta y
cinco

el Art. 158, numeral 158.2 del RLCE, sin mayores aportes a ser valorados más aun remitirse a los mismos medios probatorios aportados en la demanda pretendido por el Consorcio Huacar.

- 6.31. Como correlato del presente sustento, deben acudirse de las razones deducidas en la demanda, del cual se observa de la posición de haber presentado el expediente técnico de ampliación de plazo N° 02 de ejecución de obra dentro de los parámetros señalados en el Art. 198 del RLCE, y estar dentro del plazo, desde la manifestación de la causal (21 de mayo 2024 al 04 de junio del 2024), para ello corresponde poner de relieve el cuadro comparativo de la norma utilizada para la improcedencia de la ampliación del plazo de ejecución de obra (Art. 158, numeral 158.2 RLCE) y el sustento utilizado por el demandante (Art. 198 RLCE), siendo el siguiente:

Artículo 158 RLCE Ampliación Del Plazo contractual	Artículo 198 RLCE Procedimiento de ampliación de plazo.
158.1 Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos. a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, la contratista amplía el plazo de la garantía que hubiera otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista 158.2 El contratista solicita la ampliación dentro de los siete (07) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización 158.3 La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica, a través del SEACE, su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobado la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. 158.4 En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de los contratos directamente vinculados al contrato principal. 158.5 Las ampliaciones de plazo es en contratos de bienes o para la prestación de servicios en general y consultoría en general dan lugar al pago de gastos generales debidamente acreditados. En el caso de consultoría general de obras, se	198.1 Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su representante anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen, ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle de riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metros en contratos a precios unitarios, el representante anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminación de los trabajos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta la solicitud de ampliación de plazo ante el Inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecta la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. 198.2 El Inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. Al Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica, a través del SEACE, su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. 198.3 En caso el inspector o supervisor no emite el informe al que se refiere el numeral anterior, la Entidad resuelve sobre la ampliación solicitada y notifica, a través del SEACE, su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el vencimiento del plazo previsto para el inspector o supervisor, bajo responsabilidad. 198.4 Si dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no exista opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista. 198.5 Cuando las ampliaciones de plazo se sustentan en causales que no correspondan a un mismo periodo de tiempo, sea esta parcial o total, cada solicitud de ampliación de plazo se tramita y resuelve independientemente. 198.6 Cuando se trata de circunstancias que no tenga fecha prevista de conclusión, hecho que es debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se haya suspendido el plazo de ejecución contractual, el contratista puede solicitar y la Entidad otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que el contratista valore los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se sigue el procedimiento antes señalado. 198.7 Las ampliaciones de plazo obliga al contratista, como condición para el pago

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
SECRETARÍA ARBITRAL
Gabriela Estrozo Escobar
Tafur

-244-
Doscientos
cuarenta y
cuatro

paga al contratista según la tarifa contratada cuando se haya establecido dicho sistema de contratación o, en su defecto, se paga el gasto general y el costo directo, este último debidamente acreditado, además de la utilidad. 158.6 Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo pueda ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la notificación de esta decisión.	de los mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor la programación CPM que corresponde y su respectivo calendario de avance de obra valorizado actualizado, la lista de hitos no cumplidos, el detalle de riesgo acaecido, su asignación así como su impacto considerando para ello solo las partidas que se han visto afectados y en armonía con la ampliación del plazo concedido, en un plazo que no puede exceder de siete (07) días contados desde el día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la aprobación de la ampliación de plazo. El inspector o supervisor los eleva a la Entidad, con los reajustes que pueden concordarse con el contratista, en un plazo máximo de siete (07) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor, la Entidad se pronuncia sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tiene por aprobado el calendario por el inspector o supervisor 198.8 Cualquier controversia relacionada con las solicitudes de ampliación de plazo pueda ser sometida al respectivo medio de solución de controversia dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la fecha en que la Entidad debió notificar su decisión o de la notificación de la denegatoria, total o parcial, de la solicitud formulada.
--	--

- 6.32. De aquí se deduce una sección general y especial, y para mejor entendimiento corresponde remontarnos a la evolución histórica de la norma de contrataciones del estado, desde la unificación en una sola ley como el reglamento único de adquisiciones RUA, para la contratación de la provisión de bienes y servicios y el reglamento único de licitaciones de obra públicas – RULCOP, cuya unificación por la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en cuyo reglamento ha dedicado de modo específico disposiciones especiales para la ejecución de obra – capítulo III, manteniendo la misma línea por la posterior norma aprobado por el Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado, y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, capítulo VII obras, sin aislarse de cuya línea la LCE y su RLCE, capítulo VI obra
- 6.33. De ello existe una línea dispositiva de carácter general aplicable para los contratos de provisión de bienes, servicios y servicio de consultoría en general reglada en el capítulo III del título VII del RLCE, correspondiendo ser aplicable para las contrataciones de obras en los casos no regladas de modo específico en razón de ser general
- 6.34. A partir de allí, vale decir de la existencia de una regla específica prevista en el título VII capítulo VI lo que corresponde a obras dentro de ello el Art. 198 del RLCE, aplicable para el caso en controversia por el principio de **lex specialis derogat generali** que equivale a sostener **la norma especial deroga a la general**.
- 6.35. Entendido desde cuya premisa antes expuesta la norma aplicable para la postura divergente entre el demandante el haber cumplido el trámite de la solicitud de la ampliación del plazo de ejecución N° 02 están en el plazo en el marco de lo dispuesto en el Art. 198 del RLCE y el demandado sustenta su improcedencia por extemporáneo en el trámite de la solicitud de la ampliación de plazo N° 02, sustentado en el Art. 158, numeral 158.2 del RLCE, siendo inaplicable esta última, por la primacía de la norma especial sobre la norma general, de cuya ubicación del Art. 198 esta comprendida en el título VII capítulo VI reglas especial referido a la ejecución de obra en el marco de la contratación de su ejecución de una obra pública.
- 6.36. Lo sostenido a esta instancia del análisis de los hechos con relación a la norma aplicable, corresponde inferir de la demanda y de la contestación de la demanda, correspondiendo establecer la norma en específico aplicable a la controversia nacida de la improcedencia por extemporáneo en

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM

Gabriela Lucero Escobar
SECRETARÍA ARBITRAL

Firmado digitalmente por:
BETETA VENTURA TEODOMIRO
PELAYO FIR 22482387 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 06/05/2025 12:29:07-0500

atender a la solicitud de la ampliación de plazo y de otro lado en el plazo el trámite de la solicitud de la ampliación del plazo a cargo del demandante, llegando a la conciencia del quien emite el laudo en la facultad prevista en el Art. 47, inciso 3) de la NORMA DEL ARBITRAJE, llegando a establecer la norma aplicable es el Art. 198, numeral 198-1 del RLCE, por ser una norma especial para los contratos de ejecución de obra, y siendo una norma general el Art. 158, numeral 168.2 del RLCE, inaplicable para la controversia.

6.37.

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no que el árbitro único ordene a la Entidad Municipalidad Distrital de Huácar, a pagar la totalidad de costas y costos irrogados en el presente proceso arbitraje.

Resumen de la posición del DEMANDANTE

- 6.38. En la demanda se postula la segunda pretensión de ser cargada a la demandada de los costos y costas del arbitraje.

Resumen de la posición de la DEMANDADA

- 6.39. En la contestación de la demanda, el demandado advierte de estar supeditado en el costo y costas del arbitraje en la medida sea ampara la primera pretensión.

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

- 6.40. En cuanto a la segunda pretensión demanda por el costo y costas del arbitraje, no resulta una pretensión principal sino accesorio, conforme lo ha sostenido el demandado, en su escrito de contestación de la demanda, asumiendo así el árbitro único,
- 6.41. En tal sentido corresponde verificar los aportes probatorios con relación a la pretensión de las costas y costos del arbitraje, no ofrecidos por el demandante, también sin mayor comentario por parte del demandado.
- 6.42. Siendo así, corresponde, analizar cuya pretensión demandada, a la luz de lo dispuesto en el Art. 70 de la NORMA DE ARBITRAJE, únicamente en cuanto a los costos, y no así las costas, por no estar sustentado en medio probatorio, y en cuanto a los costos a ser subordinada de la pretensión principal de recibo para el árbitro, corresponde dejar establecido de todo el monto a ser asumido por la entidad demandada – Municipalidad Distrital de Huacar, por dar lugar a una controversia contrario al ordenamiento jurídico aplicable que ha dado lugar a un conflicto con tiempo y plazo de demora en la culminación de la prestación de la ejecución de la obra.
- 6.43. Improcedente en cuanto a las costas solicitadas por la demandante en tanto no ha acreditado de cuyo costo, y siendo el laudo inapelable como para dar lugar a la liquidación propio de una sentencia judicial, razones por las cuales no se ampara en el extremo de las costas.

8. PARTE RESOLUTIVA:

Estando a las consideraciones expuestas, dentro del plazo correspondiente, la Árbitro Único, en Derecho,
LAUDA:

..242-
Doscientos
cuarenta y
dos

- 7.1. **PRIMERO.** - DECLARAR FUNDADA la demanda de declararse sin efecto y la invalidez de la Resolución de Gerencia Municipal N° 203-2024-MDH/GM del 19 de junio 2024, en virtud de lo dispuesto en el Art 198, numeral 198.1 del RLCE, debiendo la entidad Municipalidad Distrital de Huacar, encaminar el trámite de la solicitud de la ampliación del plazo N°02 de ejecución de la obra en el marco del Contrato N° 001-2022-MDH/A del 19 de diciembre del 2022 de cuyo objeto es la ejecución de la obra. Mejoramientos de los Servicios de Salud de Huacar de la Micro Red de Huacar, distrito de Huacar, provincia de Ambo, departamento de Huánuco, en aplicación del Art. 198, numeral 198.1 del RLC.
- 7.2. **SEGUNDO.** - DECLARAR FUNDADA EN PARTE COMO PRETENSION ACCESORIA en el pago de la totalidad de costos arbitrales por el monto de S/. 8,500.00 (Ocho mil quinientos y 00/100 soles) debiendo asumir el demandado - Municipalidad Distrital de Huacar, e IMPROCEDENTE en cuanto a las costas.
- 7.3. **TERCERO.** - EXHORTAR al operador del Sistema Electrónico del Adquisiciones y Contrataciones del Estado SEACE de la Municipalidad Distrital de Huacar, el registrar el presente LAUDO, bajo responsabilidad de inconducta funcional en el plazo legal correspondiente.
- 7.4. **CUARTO.** - NOTIFIEQUESE con arreglo a ley a las partes.

Disponer que en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles de emitido el presente Laudo Arbitral, la Secretaría Arbitral cumpla con notificarlo a las partes en la forma establecida por la ley de la materia. -

Firmado:

Abog. Teodomiro Pelayo Beteta Ventura
Arbitro Único

Abog. Gabriela Lucero Echevarría Tafur
Secretaria Arbitral



Firmado digitalmente por:
BETETA VENTURA TEODOMIRO
PELAYO FIR 22462387 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 08/05/2025 12:31:51-0500